

NUR AGNES BINTI ABDULLAH

lwn.

AHMAD BIN KAMARUDDIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

20 Ogos 2021/11 Muharam 1443H

Kes Rayuan No. 10000-017-0091-2019

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Tuan Abdul Razak Bin Muhidin daripada Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates.

Peguam Syarie Responden: Puan Noorafizah Binti Abdul Aziz daripada Tetuan Noorafizah Abdul Aziz & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 9 September 2019 yang memerintahkan bahawa:

"1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 (1) dan (2) Enakmen Undang-undang Kelarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah berikut adalah harta sepencarian di antara Palintif dan Defendan iaitu:

i) Sebuah rumah yang beralamat di GM 888 Lot 3561, GM 889 Lot 3562, GM890 Lot 3563, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor

dan/atau di No. 18, Jalan Residensi 3, Taman Perdana Residensi, Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor dengan kadar 70% bahagian Plaintiff dan 30% bahagian Defendan; dan

- ii) Sebuah rumah yang beralamat di PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak Selangor dan/atau di No. 17, Jalan SU 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor dengan kadar 85% bahagian Plaintiff dan 15% bahagian Defendan daripada hasil jualan rumah tersebut setelah ditolak segala kos dan hutang piutang ke atas rumah tersebut.*

3. ...”

RAYUAN PERAYU

2) Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 19 September 2019 dan Alasan Rayuan pada 31 Oktober 2019. Perayu telah memplidkan enam (6) Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 317 – 323 Rekod Rayuan.

- 2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak menerima status pemilikan saham oleh Perayu dan Responden dalam Syarikat Masyar Sdn. Bhd. seperti yang diperihalkan dalam borang-borang 24 dan 49 yang diekstrak daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia bertarikh 25 Julai 2005 yang menunjukkan Perayu memiliki 49% saham dan Responden memiliki 51% saham biasa dalam syarikat tersebut dan yang telah diakui oleh Responden sebagai bukti

pemilikan dan pegangan saham pihak-pihak dalam Syarikat Masyar Sdn. Bhd. dan sebaliknya menerima kedudukan saham Perayu dan Responden pada nisbah 70:30 berdasarkan dokumen bertarikh 12 Julai 2005 yang dibuat lebih awal tetapi tidak difailkan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

- 2.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membuat dapatan dan mengisytiharkan bahawa hak dan bahagian Perayu dalam dan terhadap sebuah rumah yang dipegang di bawah hak milik GM 888 Lot 3561, GM 889 Lot 3562, GM890 Lot 3563, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor dan/atau di No. 18, Jalan Residensi 3, Taman Perdana Residensi, Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan (Harta Pertama) adalah sebanyak 30% dan Responden memiliki baki 70% bahagian berdasarkan kepada nisbah pemilikan saham Perayu dan Responden dalam Syarikat Masyar Sdn. Bhd. dalam keadaan Responden telah didapati gagal untuk membuktikan sumbangan kewangan beliau dalam pemerolehan Harta Pertama tersebut, bayaran ansuran bulanan kepada bank atau pembiayaan apa-apa kos bagi ubahsuai Harta Pertama tersebut.
- 2.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila membuat dapatan dan mengisytiharkan bahawa hak Perayu terhadap hasil jualan sebuah rumah yang dipegang di bawah hakmilik PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak Selangor dan/atau di No. 17, Jalan SU 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan (Harta Kedua) setelah ditolak segala kos

dan hutang piutang ke atas rumah tersebut adalah sebanyak 15% dan Responden memiliki baki 85% tanpa mengambil pertimbangan bahawa tidak ada keterangan yang telah dikemukakan oleh Responden untuk menunjukkan bahawa semua ansuran bulanan bagi pembayaran balik pinjaman perumahan untuk Rumah Kedua tersebut atas nama Perayu telah dibuat oleh Responden menerusi sumber milik Responden dalam keadaan Perayu telah menafikan bahawa bayaran tersebut dibuat oleh Responden dan sebaliknya dibuat oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd.

- 2.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal mengarahkan dirinya untuk menimbangkan fakta dan kesan undang-undang ke atas Perayu sebagai peminjam yang menanggung keseluruhan hutang bagi pembelian Harta Pertama dan Harta Kedua tanpa sebarang tanggungan atau beban hutang yang sama yang ditanggung oleh Responden sama ada dari segi pemberian apa-apa jaminan peribadi ataupun pemberian sekuriti dalam bentuk harta sebagai sandaran kepada pihak bank bagi pengeluaran kedua-dua pinjaman untuk pembelian Harta Pertama dan Harta Kedua. YA Hakim Bicara juga telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak menimbangkan fakta bahawa tanggungan hutang oleh Perayu bagi maksud pemerolehan kedua-dua harta tersebut adalah pemberian kewangan yang patut dinilai dan dipertimbangkan dalam menentukan takat sumbangan Perayu dan Responden dalam Harta Pertama dan Harta Kedua.

- 2.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memerintahkan Perayu untuk bersumpah bagi menafikan dakwaan Responden setelah Responden gagal untuk membawa keterangan yang secukupnya untuk membuktikan dakwaan Responden.
- 2.6 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak menimbangkan fakta bahawa keseluruhan kuasa dan pengurusan Harta Kedua telah dilakukan oleh Perayu apabila Responden memberikan Surat Kuasa Wakil kepada Perayu dan bahawa pengurusan ini perlu dipertimbangkan untuk menunjukkan sumbangan Perayu dalam menguruskan Harta Kedua tersebut dalam kapasiti Perayu sebagai pemilik bersama dan peminjam tunggal yang menanggung beban hutang Rumah Kedua tersebut.

FAKTA KES

- 3) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 27 Mac 2006 dan bercerai pada 27 Mei 2013. Hasil perkahwinan tersebut Perayu dan Responden telah dikurniakan seorang anak lelaki bernama Daniel Chooi atau Daniel bin Ahmad yang lahir pada 27 Februari 2008.
- 4) Disepanjang kuatkuasa pernikahan, Perayu dan Responden telah memiliki aset harta tidak alih dan beberapa harta alih melalui hasil sumbangan bersama (sama ada secara langsung dan/atau tidak langsung) sebagai suatu pemerolehan seperti berikut:

- 4.1 Sebuah Rumah Banglow Tiga (3) tingkat yang dipegang di bawah hakmilik GM 888 Lot 3561, GM 889 Lot 3562, GM890 Lot 3563, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor dan dikenali sebagai No. 18, Jalan Residensi 3, Taman Perdana Residensi, Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor (Harta Pertama).
- 4.2 Sebuah Rumah Berkembar Semi-D yang dipegang di bawah hakmilik PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak Selangor dan dikenali sebagai No. 17, Jalan SU 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor (Harta Kedua).

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami berpendapat isu utama dalam rayuan ini adalah berkaitan kadar pembahagian harta sepencarian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara ke atas kedua-dua harta yang menjadi pertikaian iaitu harta pertama dan harta kedua.

6) Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan kami bersetuju dengan Perayu bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat dapatan fakta bahawa peratus pemilikan Perayu dan Responden dalam Agensi Pekerjaan Masyar Sdn. Bhd. adalah dengan nisbah 30% Perayu dan 70% Responden. Ini kerana peratus pemilikan tersebut adalah merujuk kepada pemilikan Perayu dan Responden pada

tarikh penubuhan syarikat iaitu pada 12 Julai 2005 sebagaimana yang terkandung dalam **Borang 9 Ekshibit Dokumentar halaman 350-351 Rekod Rayuan**. Kami mendapati melalui **Borang 24 bertarikh 25 Julai 2005 [Ekshibit Dokumentar halaman 340-341 Rekod Rayuan]**, Agensi Pekerjaan Masyar Sdn. Bhd. memaklumkan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bahawa ia telah menerbitkan 99,900 saham-saham baru yang menjadikan saham-saham terkini syarikat berjumlah 100,000 unit saham yang setiap satunya bernilai RM1.00. Merujuk kepada **Ekshibit Dokumentar halaman 338-339 Rekod Rayuan** pula jelas menunjukkan bahawa secara agregatnya pada 25 Julai 2005 Responden memiliki 51,019 (51%) unit saham sementara Perayu memiliki 48,981(49%) unit saham atau kepentingan dalam Agensi Pekerjaan Masyar Sdn. Bhd. Melalui Borang 13 pula Agensi Pekerjaan Masyar Sdn. Bhd telah ditukar nama kepada Syarikat Masyar Sd. Bhd. berkuat kuasa mulai 15 Jun 2006.

7) Kami telah meneliti Nota Keterangan dan Rekod Rayuan yang telah dirujuk oleh pihak-pihak dalam hujah masing-masing dan untuk rumah pertama kami membuat dapatan sepertimana berikut:

- 7.1 Rumah tersebut dibeli dengan harga RM1,000,000.00 dari pemaju perumahan Nova Century Development Sdn. Bhd dan didaftarkan atas nama bersama Perayu dan Responden sebagaimana dibuktikan melalui Perjanjian Jual Beli bertarikh 1 November 2007 [**Ekshibit Dokumentar P-5 di halaman 359-393 Rekod Rayuan**].
- 7.2 Bayaran awal untuk deposit dan wang pendahuluan 10% daripada harga belian sebanyak RM100,000.00 telah dijelaskan oleh Syarikat

Masyar Sdn. Bhd [Ekshibit Dokumentar ‘P-10’ dan ‘D-2(a)- D2(d) di halaman 453-458 dan 693-694 Rekod Rayuan). Fakta berkaitan pembayaran oleh Masyar Sdn. Bhd. juga telah diakui oleh Responden dalam Afidavit Keterangan Responden [Nota Keterangan di halaman 136 Rekod Rayuan] dan semasa pemeriksaan balas [Nota Ketarangan di halaman 95 Rekod Rayuan].

- 7.3 Pinjaman untuk pembelian telah dibuat oleh Perayu dengan jumlah pembiayaan yang diluluskan oleh Alliance Bank Malaysia sebanyak RM800,000.00 [Ekshibit Dokumentar ‘D-1’ di halaman 499-562 Rekod Rayuan].
- 7.4 Bayaran harga perbezaan, iaitu jumlah yang tidak ditampung oleh pinjaman perumahan ke atas pemerolehan harta pertama tersebut sebanyak RM100,000 telah dibayar oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd. [Ekshibit Dokumentar ‘D-2(a)’, ‘D-2(b)’, ‘D-2(c)’ dan ‘D-2(d)’ di halaman 693 dan 694 Rekod Rayuan].
- 7.5 Perayu ada mengemukakan bukti-bukti bayaran ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi harta pertama tersebut secara eksklusif sama ada melalui cek atau kiraman wang sebagaimana dibuktikan melalui Ekshibit Dokumentar D-3(a), D-3(b), D-3(c), D-3(d), D-3(e), D-4(a), D-4(b), D-4(c), IDD-4(d), D-4(e), D-4(f) D-4(g), IDD4-(h), D4-(i), D4(l), dan D4(m) di halaman 658-661, 662-663, 664-667, 668, 669, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644 dan 645 Rekod Rayuan. Walau bagaimanapun bukti-bukti tersebut hanya melibatkan

transaksi bayaran ansuran bulanan daripada 31 Disember 2011 hingga bulan Jun 2014. Tidak ada bukti pembayaran yang telah dibuat bagi ansuran bulanan di peringkat awal pembelian sehingga ke bulan November 2011.

- 7.6 Untuk kerja-kerja ubahsuai dan penambahbaikan yang dibuat ke atas harta pertama tersebut, semua kos yang berkaitan telah dikeluarkan oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd.
 - 7.7 Tidak ada pembuktian mahupun persetujuan pihak-pihak yang menunjukkan bahawa bayaran ansuran bulanan rumah tersebut telah dilakukan oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd., malahan tidak ada juga keterangan yang membuktikan bahawa bayaran ansuran bulanan rumah tersebut diambil daripada dividen yang diterima oleh pihak-pihak daripada keuntungan perniagaan syarikat.
 - 7.8 Ansuran bulanan rumah tersebut selepas perceraian telah diteruskan bayaran oleh Perayu.
- 8) Untuk Rumah Kedua pula, berdasarkan penelitian terhadap Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, kami membuat dapatan seperti berikut:
- 8.1 Rumah tersebut telah dibeli oleh Perayu dan Responden pada 15 Ogos 2007 dengan harga RM640,000.00 daripada pemilik bernama Tan Gan Eng **[Ekshibit Dokumentar P-6 di halaman 394-409 Rekod Rayuan]**.

- 8.2 Wang pendahuluan sebanyak RM51,000.00 telah dikeluarkan oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd. **[Ekshibit Dokumentar P-11 di halaman 459]**.
- 8.3 Kos guaman untuk transaksi jual beli dan pinjaman telah dibiayai oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd. **[Ekshibit Dokumentar D-5(b) dan D-5(a) di halaman 695 dan 697 Rekod Rayuan]**.
- 8.4 Pinjaman perumahan telah dibuat atas nama Perayu dari Alliance Bank Malaysia **[Ekshibit Dokumentar D-6 di halaman 563-617]**.
- 8.5 Rumah tersebut telah dijadikan sebagai rumah kelamin Responden dengan isteri pertama dan anak-anaknya.
- 8.6 Perayu telah dilantik sebagai pentadbir urusan pindah milik dan jual beli rumah tersebut melalui Surat Kuasa Wakil (Power of Attoney) bertarikh 5 Februari 2008 **[Ekshibit Dokumentar D-10 di halaman 672-677 Rekod Rayuan]**.
- 8.7 Pihak-pihak telah gagal membuktikan bayaran ansuran bulanan bagi rumah tersebut daripada awal pembelian sehinggalah ke tarikh perceraian. Dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Responden untuk menunjukkan bahawa Responden ada membuat bayaran ansuran kepada Alliance Bank, kesemuannya adalah dokumen yang menunjukkan transaksi bayaran yang dibuat pada tahun 2012, 2013 dan

2014 iaitu selepas tarikh perceraian antara Perayu dan Responden [Ekshibit Dokumentar P-15 (a), P-15(b), P-15(c), P-15(d), P-15(e), P-15(f), P-15(g), P-15(h) dan P-15(i) di halaman 471-475 Rekod Rayuan]. Tidak ada bukti juga yang menunjukkan bahawa bayaran ansuran bulanan telah dijelaskan oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd.

8.8 Akibat kegagalan untuk membuat bayaran teratur kepada pihak bank, Harta Kedua tersebut telah beberapa kali hendak dilelong oleh pihak bank [Ekshibit Dokumentar D-9(a), D-9(b), D-9(c) dan D-9(d) di halaman 648-665 Rekod Rayuan].

8.9 Untuk menyelesaikan masalah hutang tertunggak tersebut, Perayu kemudiannya telah menjual harta kedua tersebut kepada pembeli baru melalui Perjanjian Jual Beli bertarikh 11 Jun 2013 [Ekshibit Dokumentar D-11 (b) di halaman 618-632 Rekod Rayuan].

9) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami berpendapat sumbangan Perayu dan Responden dalam memperolehi Rumah Pertama dan Rumah Kedua tersebut adalah hampir sama jika dikaitkan dengan bayaran-bayaran wang deposit dan kos guaman yang telah dikeluarkan oleh Syarikat Masyar Sdn. Bhd berbanding dengan pemilikan saham yang dipegang pihak-pihak dalam Syarikat Masyar Sdn. Bhd. iaitu dengan nisbah 51% Responden dan 49% Perayu. Walau bagaimanapun dalam rayuan ini kami mendapati bahawa kedua-dua pihak telah gagal membuktikan bahawa masing-masing telah ada memberi sumbangan dalam membayar ansuran bulanan rumah tersebut bagi tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Apa yang

dibuktikan adalah bayaran ansuran bulanan yang telah dibuat selepas pihak-pihak bercerai dan ia adalah tidak tertakhluk kepada harta sepencarian sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Norabiah Binti Muda lwn. Daud Anderson Mac Donald (14000-017-0232-2010)** dan kes **Radin Fauziah Binti Dolmat lwn. Atan Bin Hussin (Kes Rayun No. 14000-017-0053-2016)**.

10) Dalam rayuan ini, Kami juga mendapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat anggapan bahawa bayaran ansuran bulanan rumah tersebut telah dibuat menggunakan wang milik syarikat dengan berasaskan alasan bahawa tiada sebarang keterangan atau pembuktian di Mahkamah yang membuktikan sebaliknya. Kami berpendapat adalah tidak selamat untuk Mahkamah berpegang dengan anggapan tersebut kerana tidak mempunyai asas sandaran yang jelas, lebih-lebih lagi dalam keadaan harta-harta tersebut bukanlah harta yang didaftarkan atas nama syarikat dan tidak ada pembuktian yang dikemukakan yang menunjukkan bahawa terdapat transaksi pembayaran yang telah dibuat oleh syarikat bagi maksud bayaran pinjaman kedua-dua rumah tersebut. Kami juga berpendapat bahawa hanya fakta-fakta yang dinyatakan dibawah peruntukan **Seksyen 43-45, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003** sahaja yang tidak perlu dibuktikan dan anggapan pula hanya boleh dibuat oleh Mahkamah terhadap dokumen sebagaimana yang diperuntukkan melalui **Seksyen 62-71 Enakmen yang sama**. Dalam rayuan ini kami mendapati keterangan pihak-pihak berkaitan sumbangan yang diberikan terhadap bayaran ansuran bulanan kedua-dua rumah tersebut adalah tidak mencukupi walaupun dakwaanya mempunyai asas.

11) Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan kes pertelingkahan harta yang bercampur di antara suami isteri atau waris yang mana kedua-dua pihak tidak ada bayyinah atau qarinah di atas tuntutan masing-masing. Dengan hormatnya kami merujuk pendapat **Imam Syafie dalam kitab *Al-Umm*, Jilid 10, hlm. 328** yang menyatakan:

قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان وقد افترقا أو لم يفترقا أو ماتا أو مات أحدهما فاختلف ورثتهما أو ورثة أحدهما بعد موته فذلك كله سواء والمتاع إذا كانا ساكني البيت في أيديهما معا فالظاهر أنه في أيديهما كما تكون الدار في أيديهما أو في يد رجلين فيحلف كل واحد منهما صاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء والميراث وغير ذلك والمرأة قد تملك متاع الرجال بالشراء والميراث وغير ذلك فلما كان هذا ممكنا وكان المتاع في أيديهما لم يجز أن يحكم فيه إلا بهذا لكيونة الشيء في أيديهما

Maksudnya : “Imam Syafei telah berkata, “Apakala berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan terhadap harta benda atau perkakas rumah yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan, kerana mereka berpisah (bercerai); atau sekali pun tidak berpisah; atau kedua suami isteri itu meninggal dunia; atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia, yang mana dalam keadaan kedua suami isteri meninggal dunia; atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia, berlaku pertelingkahan di antara waris kepada kedua-dua pihak atau pertelingkahan oleh waris kepada salah satu dari kedua pihak itu; maka kedudukan cara penyelesaian semuanya adalah serupa, iaitu; bagi perkakas rumah apabila kedua-duanya sama-sama menduduki sebuah yang menjadi milik bersama mereka, maka pada zahirnya perkakas-perkakas di dalam rumah tersebut adalah menjadi milik bersama suami isteri itu. Jika perkakasan rumah yang dipertelingkahan itu berada dalam pegangan dua orang yang bertelingkah, andainya salah seorang daripada pemegang perkakasan itu bersumpah mengatakan bahawa perkakasan itu adalah milik salah satu daripada kedua pihak yang bertelingkah dan seorang pemegang perkakasan yang lain pula bersumpah mengatakan bahawa perkakasan

itu adalah milik pihak yang satu lagi, maka hendaklah diputuskan bahawa perkakasan itu dibahagi dua di antara pihak-pihak yang bertelingkah. Haruslah diperhatikan bahawa, kadangkala lelaki memiliki perkakasan perempuan dengan cara membelinya, mewarisi dan sebagainya; begitu juga kadangkala perempuan memiliki perkakasan lelaki dengan cara membelinya, mewarisi dan sebagainya. Oleh yang demikian tidaklah boleh, di dalam pertikaian seperti ini, dihukum selain dari cara ini....

12) **Imam Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussain** juga ada menyebut perkara yang sama di dalam kitab **Bughyah Al-Mustarsyidin**, hlm. 159, **Darul Kutub al-Alamiah**:

اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة أو موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه إذ لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامهما، وحينئذ فإن أمكن معرفتهما وإلا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجان أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين، ويجب أن لا ينقص عن النصف في المحجور، نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، فإن لم يتفقوا على شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه، فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين.

Maksudnya : “Telah bercampur harta suami isteri dan tidak diketahui harta siapa yang lebih banyak – tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah seorangnya – kemudian berlaku perpisahan antara keduanya ataupun mati, maka tidak sah salah seorang daripada mereka (suami isteri) atau warisnya memerintah (mengguna) sesuatu daripada harta itu sebelum dapat dibezakan ataupun sebelum dibuat perdamaian (Sulh), kecuali bersama-sama dengan pemiliknya sebab tidak ada murajih (tidak ada tanda yang membezakan). Seperti mereka berkata (masalah ini sama seperti) jika bercampur burung merpati keduanya (suami isteri) diketika itu (boleh digunakan) jika boleh diketahui / dibezakan keduanya. Tetapi jika tidak diketahui (tidak dapat dibezakan),

perkara ini hendaklah ditangguh sehingga suami isteri atau waris keduanya berdamai dengan melafazkan (kalimah) perdamaian ataupun menyerahkan (hibah) dengan sama banyak atau berlebih kurang jika mereka itu (suami isteri dan waris) orang-orang yang sempurna (bukan mahjur 'alaihi) dan wajib supaya jangan terkurung (pembahagiannya) daripada setengah (1/2) bagi orang-orang yang mahjur (orang yang tidak dibenarkan mentadbir harta). Tetapi jika berlaku kebiasaan yang tetap bahawa salah seorang dari keduanya (suami isteri) mendapat pendapatan yang lebih banyak dari yang seorang lagi, maka perdamaian (sulh) dan penyerahan (hibah) adalah berdasarkan demikian (lebih kurang). Jika mereka tidak menyetujui suatupun daripada yang demikian, maka pihak yang memiliki sesuatu dari harta (memegang harta) akan didengar cakapnya, melalui sumpahnya; bahawa harta itu miliknya. Tetapi jika harta itu dimiliki oleh kedua-duanya (masing-masing memegang harta) maka masing-masing boleh meminta pihak yang lain bersumpah kemudian (harta itu) dibahagi dua”

13) Dengan hormatnya kami juga ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan keputusan Jawatankuasa Ulang Bicara dalam kes **Zainuddin Bin Hj. Arifin lwn. Anita Binti Abdullah, JH 4 (1) hlm. 73**, Datuk Wan Ismail Bin Wan Mohamad Salleh bagi pihak Jawatankuasa Ulang Bicara telah menyampaikan pendapat sepertimana berikut:

“Oleh kerana Pemohon Ulangbicara mengemukakan keterangan-keterangan yang tidak dapat diterima oleh Jawatankuasa Ulangbicara maka Jawatankuasa Ulangbicara memutuskan masalah harta sepencarian ini disaksikan mengikut Hukum Syarak iaitu seperti berikut;

Suami isteri berusaha bersama-sama dengan tiada modal yang ditentukan, jikalau menjadi perbalahan di atas hasil usaha itu maka hukumnya:

- 1) *Jika ada keterangan yang cukup bagi usaha yang Menuntut maka hasil usaha itu terpulang kepadanya.*
- 2) *Jika tiada keterangan yang cukup di atas usaha masing-masing, dihukumkan bersumpah semuanya. Apabila bersumpah semuanya di bahagikan usaha itu sama banyak. Jika semuanya enggan bersumpah dibahagikan sama banyak juga. Jikalau enggan bersumpah salah seorang dari mereka maka usaha itu terpulang semuanya kepada yang bersumpah. Jikalau salah seorang atau semuanya telah mati maka hukum bersumpah itu tertanggung di atas waris si mati jika waris itu menuntut.*
- 3) *Jika berjalan adat kebiasaan bahawa salah seorang daripada suami isteri itu berusaha lebih dari yang lain maka persetujuan pembahagian hendaklah mengikut adat kebiasaan itu. Jika persetujuan tidak didapati maka pembahagian adalah seperti (1) dan (2) di atas.*

14) Berdasarkan alasan dan autoriti-autoriti yang telah kami nyatakan serta menambil kira peruntukkan seksyen 122 (2) EUUKIS 2003, maka kami ingin menawarkan pihak Perayu dan Responden untuk bersumpah bagi menyatakan bahawa masing-masing sememangnya ada memberi sumbangan dalam membiayai bayaran ansuran bulanan ke atas kedua-dua rumah tersebut dalam tempoh perkahwinan.

15) Mahkamah mengingatkan pihak-pihak berkenaan sumpah yang akan dilaksanakan berdasarkan Hukum Syarak dan kesannya ke atas Pihak-Pihak.

PERAYU DAN RESPONDEN SANGGUP BERSUMPAH DAN MELAFAZKAN SUMPAH

16) Berdasarkan sumpah yang dilafazkan oleh Perayu dan Responden tersebut, maka kami berpuashati menyatakan bahawa kami mempunyai alasan yang wajar untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Kes Saman No. 10400-017-0244-2014 bagi **Butiran No. 2 dan No. 4 dipinda** kepada:

2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebuah rumah berikut adalah harta sepencarian di antara Palintif dan Defendan iaitu:

- i) Sebuah rumah yang beralamat di GM 888 Lot 3561, GM 889 Lot 3562, GM890 Lot 3563, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor dan/atau di No. 18, Jalan Residensi 3, Taman Perdana Residensi, Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor dengan kadar 50% bahagian Plaintiff dan 50% bahagian Defendan mengikut nilai semasa perceraian; dan*

- ii) *Sebuah rumah yang beralamat di PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak Selangor dan/atau di No. 17, Jalan SU 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor dengan kadar 50% bahagian Plaintiff dan 50% bahagian Defendan daripada hasil jualan rumah tersebut setelah ditolak segala kos dan hutang piutang ke atas rumah tersebut.*
4. *Secara alternatifnya, sekiranya Defendan ingin membeli atau memiliki aset tersebut sepenuhnya, Defendan hendaklah membayar bahagian Plaintiff mengikut kadar di perenggan 2(i) perintah ini, sebaliknya sekiranya Plaintiff ingin membeli atau memiliki aset tersebut sepenuhnya, Plaintiff hendaklah membayar bahagian Defendan mengikut kadar di perenggan 2(i) perintah ini mengikut nilai semasa jualan.*

Penghakiman ini diberikan oleh:

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
-
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
-
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

LAFAZ SUMPAH PERAYU

بسم الله الرحمن الرحيم،
اشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمد الرسول الله،
استغفر الله العظيم،

WALLAHI - والله

WABILLAHI - وبالله

WATALLAHI - وتالله

DEMI ALLAH, Aku **CHOOI PUE YENG@NUR AGNES BINTI ABDULLAH**
No. K/P : **771021-10-5326**, **SESUNGGUHNYA** bersumpah dengan nama Allah,
bahawasanya semua keterangan dan maklumat yang dikemukakan kepada
Mahkamah ini adalah benar, tiadalah yang tidak benar melainkan benar-benar belaka
dan Aku juga bersumpah bahawa aku ada memberikan sumbangan secara langsung
bagi bayaran ansuran bulanan pinjaman perumahan untuk:

- i. Sebuah rumah yang beralamat di GM 888 Lot 3561, GM 889 Lot 3562,
GM890 Lot 3563, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor dan/atau di No.
18, Jalan Residensi 3, Taman Perdana Residensi, Selayang, 68100 Batu
Caves, Selangor; dan
- ii. Sebuah rumah yang beralamat di PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang,
Daerah Gombak Selangor dan/atau di No. 17, Jalan SU 40, Taman
Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor.

JIKA AKU BERDUSTA atas sumpah aku ini, aku akan dilaknat **ALLAH TAALA**
di dunia dan akhirat.

Tandatangan

Tarikh : 20 Ogos 2021

Masa :

LAFAZ SUMPAH RESPONDEN

بسم الله الرحمن الرحيم،
اشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمد الرسول الله،
استغفر الله العظيم،

WALLAHI - والله

WABILLAHI - وبالله

WATALLAHI - وتالله

DEMI ALLAH, Aku **AHMAD BIN KAMARUDDIN**, No. K/P : **680812-08-6623**, bersumpah dengan nama Allah, bahawasanya semua keterangan dan maklumat yang dikemukakan kepada Mahkamah ini adalah benar, tiadalah yang tidak benar melainkan benar-benar belaka dan Aku juga bersumpah bahawa aku ada memberikan sumbangan secara langsung bagi bayaran ansuran bulanan pinjaman perumahan untuk:

- i. Sebuah rumah yang beralamat di GM 888 Lot 3561, GM 889 Lot 3562, GM890 Lot 3563, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor dan/atau di No. 18, Jalan Residensi 3, Taman Perdana Residensi, Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor; dan
- ii. Sebuah rumah yang beralamat di PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak Selangor dan/atau di No. 17, Jalan SU 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor.

JIKA AKU BERDUSTA atas sumpah aku ini, aku akan dilaknat **ALLAH TAALA** di dunia dan akhirat.

Tandatangan

Tarikh : 20 Ogos 2021

Masa :